



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
IV. DIRECCIÓN PÚBLICA

**Tema 26. La dinamización y el apoyo a la actividad económica
y al emprendimiento. La garantía de la unidad de mercado.**

AUTOR: Jesús Gonzalo Fabuel Díaz.
REVISOR: M^a Carmen Sánchez Medrano.

Creación: Noviembre 2020

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	MARCO LEGISLATIVO	4
2.1	LEY 11/2013, DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO	4
2.1.1	ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013-2016	4
2.2	LEY 14/2013 DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN	7
2.3	OTRAS LEYES Y PROGRAMAS SIGNIFICATIVOS	9
3	LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO	10
3.1	CONCEPTOS	10
3.2	MARCO LEGISLATIVO	10
3.2.1	MARCO EUROPEO	10
3.2.2	MARCO NACIONAL.....	11
3.3	CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO.....	13
3.3.1	COMPOSICIÓN	13
3.3.2	FUNCIONES	13
3.4	COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC).....	15
4	PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EMPRENDIMIENTO.....	16
4.1	ESTRATEGIA NACIÓN EMPRENDEDORA	16
4.2	ESPAÑA DIGITAL 2025	16
5	IMPACTO EN LAS TIC	20
6	RESUMEN ESQUEMÁTICO	21
7	GLOSARIO	26
8	TEST	27
8.1	PREGUNTAS DE TEST.....	27
8.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	28
9	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	29
9.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	29
9.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	29

1 INTRODUCCIÓN

España ha sido, tradicionalmente, un país donde la tasa de paro ha sufrido importantes y extremas variaciones. Desde 1976, la serie histórica ha contado con tres grandes picos: en 1986, 1993 y 2013, todos ellos con tasas por encima del 20% (alguno de ellos muy por encima). Son diferentes y diversas las causas que motivaron cada una de ellas pero siempre han tenido unos mismos patrones, marcados porque la economía española tiene uno de los mercados de trabajo más inestables de la OCDE. Inestable, ya que cuando la economía entra en recesión se producen masivas destrucciones de empleo; y cuando se expande, recupera una parte del empleo perdido a buen ritmo, pero menor que la velocidad de destrucción durante la contracción. (Para más detalle ver Tema 17: “El mercado de trabajo: evolución y características actuales. Principales magnitudes. Políticas públicas de empleo”.)

En la época más reciente, la excesiva dependencia de los sectores de la construcción y el turismo, así como el déficit en el impulso de la industria y la innovación (no sólo tecnológica, y aplicada a todos los sectores), han puesto en evidencia a una estructura laboral sustentada sobre dichos pilares tras la sucesión de las diversas crisis (económicas, financieras, sanitarias). Tras ellas, obligados por las circunstancias, muchas personas han tenido que reinventarse y buscar nuevas salidas al margen de los tradicionales nichos de confort, apostando por el emprendimiento como vía.

Una vez tomada esta importante decisión, y tras la no siempre fácil tarea de trazar un plan de negocio viable, la fluctuante situación financiera que se arrastra desde el año 2008 supone otro vital escollo en el proceso de emprendimiento. El acceso a la financiación no siempre se consigue en tiempo y forma, por lo que multitud de proyectos se quedan en esta parte del camino. El recelo que existe por parte del sector financiero tras lo acontecido en el período 2008-2012 (caída Lehman Brothers, crisis europea de finales de 2009, crisis nacional de 2012 con la caída de Bankia...), resulta un dique de contención para el mantenimiento de una economía real y cierta, pero también un freno al impulso del emprendimiento.

Además de lo anterior, el emprendedor se suele encontrar con una barrera adicional: la Administración. El alta efectiva de una nueva organización debe pasar por un complejo entramado burocrático compuesto por diferentes organismos a los que, de forma independiente, deben presentarse diferentes formularios, con una enorme probabilidad de fracaso por olvido o incorrección en el cumplimiento de alguno de ellos. Afortunadamente, como se verá más adelante, la modernización y apuesta decidida por la Administración Electrónica en la AGE ha eliminado buena parte de estas trabas, facilitando la realización de gran cantidad de trámites de forma atómica y telemática.

Aquellos que, con gran empeño, conseguían poner en marcha su proyecto de emprendimiento, aún debían enfrentarse a una última prueba: la internacionalización. O la ausencia de ella, mejor dicho. Y no siempre como falta de visión por parte del emprendedor, sino en muchos casos, como consecuencia de una regulación que no fortalecía el impulso del Mercado Único, y que imponía una serie de trabas adicionales a aquellos que realmente sí apostaban por una idea de miras amplias, basada en la tecnología y con un plan de negocio bien desarrollado.

2 MARCO LEGISLATIVO

Son dos las principales herramientas legislativas que afectan de forma directa y decisiva al proceso de emprendimiento descrito anteriormente. Las leyes 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, como se verá más adelante, afectan tanto a la puesta en funcionamiento de estructuras de atención, como al apoyo en materia fiscal o el fomento de la internacionalización citados.

Previamente a ambas, la **Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios**, había iniciado el camino con un marco que contribuye a **reducir algunas de las cargas administrativas** en ciertos tipos de actividades comerciales. Por ejemplo, habilitó la sustitución de las licencias previas al inicio de la actividad comercial y de servicios por Declaraciones Responsables o Comunicaciones Previas, habilitantes desde el momento de su presentación ante la Entidad Local correspondiente.

Además de estas leyes, es necesario contemplar algunas otras cuyo desarrollo normativo también ha supuesto un importante impacto, de forma más o menos directa, en el avance por alcanzar los retos planteados en materia de emprendimiento, y que abarcan desde la creación de estructuras organizativas que den soporte al alta telemática, hasta la modificación de la ley de contratos para favorecer la incorporación de estas nuevas organizaciones al flujo de trabajo del sector público, pasando por normas que ofrecen nuevas soluciones a la ya de por sí compleja situación financiera de estos actores.

2.1 Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

Contiene un conjunto de medidas que tienen como objetivo **establecer las bases estructurales y normativas para facilitar el crecimiento económico desde el emprendimiento**.

2.1.1 Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016

El Título I desarrolla la **Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016** destinada a la **reducción del empleo juvenil**, a la promoción de la **igualdad de oportunidades** en el acceso al mercado laboral y al fomento del **espíritu emprendedor**, articulando medidas que faciliten y favorezcan la financiación empresarial (sobre todo para **autónomos y menores de 30 años**, los grupos más vulnerables y desfavorecidos tras la crisis, mediante la reducción de cuotas a la Seguridad Social, ofreciendo la posibilidad de capitalizar las prestaciones por desempleo, etc.). Algunas de las medidas más reseñables de esta Ley son:

- **Fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años:** implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
- **Marco fiscal más favorable** para el autónomo que inicia una actividad emprendedora:
 - **Impuesto sobre Sociedades:** tipo de gravamen del 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20% para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.
 - **IRPE:** reducción del 20% sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica (aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte

positivo y en el período impositivo siguiente a este), y supresión del límite aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

- **Fomento de la financiación empresarial.** Eliminación de la limitación impuesta en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por la que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado más las reservas. De esta forma se facilita la aparición de mercados especializados en la negociación de deuda de empresas.

Para ello, la Estrategia se articula sobre la base de **4 objetivos principales**, destinados a reducir la tasa de desempleo juvenil de forma estructural:

- **Objetivo 1.** Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
- **Objetivo 2.** Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven.
- **Objetivo 3.** Promover la igualdad de oportunidades.
- **Objetivo 4.** Fomentar el espíritu emprendedor.

Para su consecución, se propone trabajar sobre **10 líneas de actuación**, agrupadas según su ámbito de influencia:



Figura 1 Líneas de actuación de la Estrategia de Empleo Joven 2013-2016. Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La Estrategia introduce un total de 100 medidas que se dividen en dos bloques, en función de su impacto temporal y desarrollo. De ellas, destacan:

- **Tarifa plana para jóvenes autónomos.** Cuota fija en la cotización a la Seguridad Social. Los jóvenes autónomos que se den de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) por primera vez, gozarán durante los seis meses primeros de una reducción del 80% en la cuota mínima por contingencias comunes de ese régimen (esto supone una exigua cuota de en torno a 50€/mes).
- **Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.** Durante un máximo de nueve meses se puede compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con el desempeño de una actividad por cuenta propia.

- **Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización por desempleo.** Posibilidad de capitalizar hasta el 100% de su prestación para realizar una aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles, siempre que se establezca una relación de carácter indefinido con la empresa y se trate de una empresa de nueva creación. También podrá utilizarse esa capitalización para otro tipo de servicios como asesoramiento, formación e información, o para cubrir los gastos de constitución de una nueva sociedad.
- **Mejora de la financiación para los autónomos y los emprendedores.** Consiste en impulsar, desde los diferentes departamentos ministeriales con competencias en la materia, la consecución de fondos de capital semilla, microcréditos, “business angels” y la figura del préstamo participativo para facilitar la puesta en marcha de empresas y financiar actividades claves en los procesos de iniciación e implementación.

Las medidas se han dividido en cinco grupos: Tarifa plana para jóvenes autónomos, Empeñe con crédito, Empeñe con RED, Empeñamiento colectivo y Saber emprender, de las que se destacan:

- **Empeñe con red.** Mejora de la red de protección a los autónomos para facilitar una segunda oportunidad. Permite la reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia si antes del quinto año se produce baja en el régimen de autónomos.
- **Saber emprender.** Creación de oficinas de referencia en los Servicios Públicos de Empleo especializadas en el asesoramiento y acompañamiento del nuevo emprendedor. Se pondrán en marcha –en colaboración con las comunidades autónomas– iniciativas de seguimiento y apoyo a los emprendedores que hayan optado por la capitalización de la prestación por desempleo mediante fórmulas de asistencia técnica y formación para contribuir en la medida de lo posible al éxito del proyecto.
- **Contrato “GENERACIONES”.** Incentivo a la contratación de personas con experiencia para su incorporación a nuevos proyectos de emprendimiento joven. Su objetivo es estimular a los jóvenes autónomos a contratar a un desempleado de larga duración mayor de 45 años que pueda ofrecer a su actividad la experiencia necesaria para procurar el éxito empresarial. La reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes será del 100% durante el primer año de contrato, y será una medida aplicable hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%.
- **Fomento de la Economía Social y del emprendimiento colectivo.** Se trata de favorecer el emprendimiento colectivo e incentivar la incorporación de jóvenes desempleados menores de 30 años a las empresas de la Economía Social. En paralelo con las medidas de capitalización de la prestación por desempleo existentes, se incentivará la incorporación de jóvenes desempleados menores de 30 años a las cooperativas y sociedades laborales en calidad de socios trabajadores, a través de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros anuales durante un total de 3 años.

La estrategia se renovó en enero de 2017, estableciendo la nueva Estrategia de Empeñamiento y Empleo Joven para el periodo 2017-2020, y más recientemente el SEPE presentó su Plan de Choque por el Empleo Juvenil 2019-2021, elaborado **en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales** más representativas. También han realizado aportaciones las Entidades Locales, distintos interlocutores sociales y económicos, así como entidades responsables de juventud, educación y servicios sociales.

2.2 Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

Además de continuar y reforzar las acciones emprendidas por la Ley 11/2013, la Ley 14/2013 se ocupa de poner en valor la necesidad de las mismas, indicando en su preámbulo los aspectos más significativos a los que trata de dar solución. En él, se hace especial foco en la precariedad de la situación laboral juvenil provocada por la terrible crisis económica sufrida años atrás, y se señala a los jóvenes empresarios, para los que la situación de España se vuelve especialmente dramática durante este período, habiendo registrado el número de empresarios de 15 a 39 años una caída de más del 30 por ciento desde 2007 a 2012.

Continúa el preámbulo incidiendo en que “esta situación justifica por sí misma la necesidad de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica” y añade que “las reformas no sólo deben aspirar a impulsar la actividad de manera coyuntural, sino que deben también abordar los problemas estructurales del entorno empresarial en España, buscando fortalecer el tejido empresarial de forma duradera”, reforzando de forma contundente la apuesta que desde la Ley 11/2013 se había realizado. Se pone de manifiesto, además, el complejo entramado burocrático al que han de enfrentarse los emprendedores y para el que también se proponen soluciones. Otros aspectos capitales como el acceso a la financiación o la internacionalización de negocios también son abordados en esta norma.

El concepto de **emprendedor** se define de forma amplia, como “aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que van a desarrollar o están desarrollando una actividad económica productiva”. Así, se pretende que las medidas de la Ley puedan beneficiar a todas las empresas, con independencia de su tamaño y de la etapa del ciclo empresarial en la que se encuentren.

De las medidas concretas de apoyo a la iniciativa emprendedora, destacan:

- **Puntos de Atención al Emprendedor - PAE:** ventanillas únicas electrónicas o presenciales para realizar todos los trámites.
- **Educación en emprendimiento.** Incluye medidas dentro del sistema educativo para que los jóvenes adquieran las competencias y habilidades necesarias para emprender. La idea del emprendedor y de la cultura empresarial como elementos indispensables para el desarrollo económico y social de España se ha venido introduciendo de forma expresa en algunas etapas educativas, pero se considera necesario subrayar y ampliar este elemento, incorporándolo como objetivo específico en todas las etapas de la educación básica, así como en la Formación Profesional y en el Bachillerato. Todas estas medidas deben completarse con las de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que prevé la estimulación del espíritu emprendedor a través de la posibilidad de elección de las trayectorias educativas más adecuadas y de la creación de las condiciones para que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos.
- **Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores,** contiene diversas medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de apoyo al emprendedor. Para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas, se crea, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, un régimen especial del criterio de caja. La nueva regulación comunitaria permite a los Estados Miembros establecer un régimen optativo, que se conoce como criterio de caja doble, para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no supere los 2 millones de euros, régimen conforme al cual los sujetos pasivos del Impuesto pueden optar por un sistema que retrasa el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido en la mayoría de sus operaciones comerciales hasta el momento del cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se hayan efectuado.

- En relación con el **Impuesto sobre Sociedades**, y con el objeto de fomentar la capitalización empresarial y la inversión en activos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias, afectos a actividades económicas, se establece una nueva deducción por inversión de beneficios para aquellas entidades que tengan la condición de empresas de reducida dimensión, vinculada a la creación de una reserva mercantil de carácter indisponible. Esta medida supone una tributación reducida para aquella parte de los beneficios empresariales que se destine a la inversión, respecto de los que sean objeto de distribución, por cuanto los primeros quedarán sometidos, con carácter general, a un tipo de gravamen del quince por ciento.

Otras medidas de este tipo propuestas son:

- ❖ Pluriactividad: Los trabajadores autónomos que causen alta inicial en RETA e inicien una situación de pluriactividad podrán elegir durante 18 meses cotizar entre:
 - El 50% y el 75% de la base mínima de cotización (si la actividad laboral por cuenta ajena es superior al 50% de la jornada).
 - El 75% y el 85% de la base mínima de cotización (si la actividad laboral por cuenta ajena es inferior al 50% de la jornada).
- ❖ Reducciones para trabajadores por cuenta propia.
- ❖ Reducciones para trabajadores por cuenta propia con discapacidad.
- **Se crea la figura del Emprendedor de responsabilidad limitada** (no se puede, por ejemplo, embargar su vivienda habitual). La creación de esta figura va acompañada de las oportunas garantías para los acreedores y para la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. En este sentido, la operatividad de la limitación de responsabilidad queda condicionada a la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad.
- **Se crea la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SL-FS)**. La ley prevé la creación de esta nueva figura de sociedad, sin capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros. Esta figura se inspira en las reformas adoptadas por otros países de nuestro entorno (Alemania, Bélgica) y su objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una sociedad.

Para garantizar una adecuada protección de terceros, se prevé un régimen especial para este subtipo societario, hasta que la sociedad no alcance voluntariamente el capital social mínimo para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Estas sociedades estarán sometidas a límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios y para impulsar que estas empresas crezcan a través de la autofinanciación (inversión de los resultados de la actividad empresarial). En particular, se endurece el deber de dotación de reserva legal (siempre deberá dotarse por un veinte por ciento del beneficio) y se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del veinte por ciento del beneficio del patrimonio neto. Además, en caso de liquidación, los socios y administradores de las Sociedades Limitadas de Formación Sucesiva responderán solidariamente del desembolso del capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones.
- **Apoyo al crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales**, con la modificación del RDL 3/2011, TR-LCSP, aumentando el umbral de exigibilidad de clasificación para contratos de obras, o directamente eliminando dicha exigibilidad para los de suministros y servicios.

-
- **Fomento de la internacionalización**, reforzando el marco institucional y los instrumentos de apoyo financiero, así como los de movilidad internacional por razones de interés económico. Se realiza una definición conjunta entre el sector público y privado de una estrategia española de internacionalización, que se plasmará en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española, con una periodicidad definida y dirigido por el Ministerio de Economía y Competitividad.

2.3 Otras leyes y programas significativos

Alineado con estas dos grandes leyes, se encuentra el **Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad** de la Agencia Digital para España presentado en 2013. El objetivo de dicho plan fue la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de **mejora de la competitividad y posicionamiento de las PYME** gracias al uso de las TIC. Por ello, se incluye como uno de sus 4 ejes la empleabilidad, que se orienta a la mejora de la formación para el empleo dirigida a los nuevos profesionales TIC para la economía digital y a profesionales de otros sectores que necesitan reciclar sus conocimientos. Asimismo, se articulan medidas de impulso a emprendedores, PYME y autónomos para el desarrollo de nuevos negocios en líneas TIC prioritarias y la formación en habilidades para el emprendimiento.

Más recientemente, la **Estrategia España Nación Emprendedora**, que se verá en un apartado posterior, lleva potenciando desde el 2018 las capacidades emprendedoras a distintos niveles, con un objetivo en el horizonte 2030: ser un **referente europeo en cuanto a emprendimiento se refiere**.

Adicionalmente, la **Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad**, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquel que lo ha perdido todo, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la liquidación de la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores.

Por su parte, la **Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público** incluye diferentes medidas para facilitar el acceso de las PYME y de empresas de economía social a la contratación pública y el acceso a la información sin coste. También en el año 2017, la **Ley 6/2017**, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, continuó mejorando las condiciones de los autónomos en muchos de los aspectos en los que ya se habían iniciado medidas correctivas (facilidad de cotización a la Seguridad Social, reducción de cuotas, conciliación, IRPF, etc.).

Finalmente, es importante también mencionar el **Real Decreto Legislativo 3/2015**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, que deroga la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, donde se establece como uno de los objetivos generales de la política de empleo el **fomento de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial**, así como la mejora de la atención y acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial.

Pero, por encima de todas, la norma que mejor sirvió de complemento a las dos principales (11/2013 y 14/2013) es la conocida como Ley GUM: la **Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado**. Una ley que “busca establecer los principios y normas básicas que, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad”, y que se verá a continuación.

3 LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO

3.1 Conceptos

Antes de entrar a valorar la necesidad de la unidad de mercado, y la importancia de su garantía para el desarrollo económico y social de las comunidades, es preciso definir qué se entiende por mercado y por unidad de mercado:

- **Mercado:** Es el conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios.

Es decir, el mercado como tal NO hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas u ONG, entre otros.

- **Unidad de Mercado:** Situación en la que el mercado se encuentra unificado y obedece, en lo esencial, a las mismas leyes (como la legislación mercantil o la regulación del derecho de propiedad), impuestos, moneda, pesos y medidas, etc.

La **unidad de mercado** constituye, por tanto, un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de cualquier economía, incluida, por supuesto, la española, donde tiene su reflejo al más alto nivel jurídico, en el artículo 139 de la Constitución, que además de reflejar que “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

También la **Ley 20/2013**, de garantía de la unidad de mercado, que se verá en detalle a continuación, incide en la importancia de este concepto:

Artículo 1.2 Ley 20/2013: «La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica».

3.2 Marco legislativo

Una vez se tienen claros estos conceptos y los principios jurídicos que los soportan, es preciso establecer el marco normativo que delimita y a la vez ampara la garantía de unidad de mercado.

3.2.1 Marco europeo

Desde el comienzo de la gran aventura europea y sus más firmes cimientos, como los tratados originarios de París (1951) y Roma (1957), la intención de contar con un mercado común interior (primero para los sectores del carbón y el acero y, posteriormente, para el resto) y de apostar por la cohesión económica, fueron dos de los grandes retos a los que se enfrentó el conjunto de Estados que apostaron por una Europa fuerte y unida.

La **Directiva 2005/36/CE**, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, fue un primer avance en la supresión de obstáculos a la libre circulación de personas y servicios entre los EEMM.

Tras ella, la **Directiva 2006/123/CE**, relativa a los **servicios en el mercado interior**, y conocida comúnmente como «**Directiva de Servicios**», sirvió como marco jurídico general para un proceso de evaluación, consulta y armonización que permitiese modernizar de forma progresiva y coordinada la regulación de las actividades de servicios en los EEMM, eliminando de forma inmediata aquellas barreras susceptibles de serlo.

3.2.2 Marco nacional

Constitución Española, artículo 38:

*«Se reconoce la **libertad de empresa** en el marco de la **economía de mercado**. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.»*

Asimismo, el artículo 139 de la Carta Magna establece:

«Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.»

La transposición (parcial) de las dos Directivas anteriores al marco jurídico español se produjo a través de la **Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su tratamiento**, y es considerada como el principal precedente en materia de unidad de mercado a nivel nacional, pues sentó las bases para el establecimiento de unidad de mercado para el sector Servicios, así como para otros sectores que, si bien no estaban directamente incluidos en la Ley, sí que se vieron directamente afectados (y beneficiados) por la misma, como los de transporte, seguridad, comunicaciones electrónicas, etc.

Tras su publicación, la **Ley 25/2009**, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, realizó cambios en diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, estableciendo tanto medidas horizontales, como otras a diferentes e importantes elementos jurídicos, como el procedimiento administrativo, afectando a la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local**, la **Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común** y la **Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos**.

A pesar de las medidas adoptadas, la fragmentación subsiste en el mercado español, lo que se traduce en un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las empresas.

Finalmente, la **Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado**, transpuso las Directivas europeas 2005/36/CE y 2006/123/CE, en cuanto a las obligaciones del Estado respecto a los operadores europeos, y a la vez como la herramienta eficaz para el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 139 de la Constitución, visto anteriormente.

Como características más destacadas de esta ley se incluirían:

- Impulso del **principio de eficacia de las Actuaciones Administrativas** (art. 103 de la CE) en la libre iniciativa económica.
- Apuesta por un modelo de refuerzo de cooperación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. En este sentido un elemento importante de esta Ley es el aprovechamiento de las estructuras de cooperación existentes para impulsar todo el proceso. Además, se prevé la creación de un Consejo para la Unidad de Mercado como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación de esta Ley.
- Establece una serie de **principios** que serán, además, las bases del futuro mercado único europeo:
 - **Principio de no discriminación:** todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional.
Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico

- **Principio de cooperación y confianza mutua.** Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional.
- **Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes:** cuando se establezcan límites al acceso a una actividad económica, habrá que justificar dicha necesidad y ser proporcional. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, **motivarán** su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general.
- **Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional:** los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad económica tendrán eficacia en todo el territorio nacional. Este principio (Artículo 6) fue declarado **inconstitucional y nulo** por Sentencia del TC 110/2017.
- **Principio de simplificación de cargas.** La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que **no genera un exceso de regulación o duplicidades** y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad.
- **Principio de transparencia.** Todas las autoridades competentes actuarán con transparencia para la correcta aplicación de esta Ley y la detección temprana de obstáculos a la unidad de mercado. Asimismo, cada autoridad competente se asegurará de que las disposiciones y actos recogidos en el artículo 9.2 de esta Ley son fácilmente accesibles, y cumplen lo dispuesto en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- **Garantía de las libertades de los operadores económicos:** Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la **observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad** de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia.

Se parte del principio de libre iniciativa económica, aunque, siguiendo el principio de necesidad y proporcionalidad, para el inicio de la actividad se podrá requerir:

- Una comunicación. Documento por el cual los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos para el comienzo de una actividad económica.
- Una declaración responsable. Documento suscrito por un interesado por el cual manifiesta que cumple los requisitos marcados por la normativa para obtener el reconocimiento de un derecho, y que además, dispone de la documentación que lo acredita.
- Una autorización. Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio

-
- Para garantizar la cooperación de las AAPP, La Ley 20/2013 establece en su artículo 10 la creación del “Consejo para la Unidad de Mercado” (a continuación).

3.3 Consejo para la unidad de mercado

Se trata del máximo órgano estatal de cooperación administrativa para el seguimiento del cumplimiento de la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, y fue constituido a principios del año 2015.

3.3.1 Composición

- Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas como Presidente.
- Contará con la presencia de:
 - Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
 - Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
 - Subsecretario de Presidencia.
 - Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes por razón de materia.
 - Un representante de la Administración local.
 - Además, contará con una Secretaría dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa.

3.3.2 Funciones

- Seguimiento de la adaptación de la normativa del conjunto de las autoridades competentes a los principios de esta Ley.
- Impulso de los cambios normativos necesarios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado en los marcos jurídicos correspondientes.
- Seguimiento de los mecanismos de cooperación establecidos en esta Ley, en particular, del sistema de intercambio de información y la efectiva integración de registros sectoriales.
- Coordinación de la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado.
- Seguimiento de los mecanismos de protección de los operadores económicos previstos en el Capítulo VII de esta Ley, así como de sus resultados.
- Aprobación del informe a que se refiere la letra f) del artículo 11 de esta Ley.
- Impulso de las tareas de cooperación en la elaboración de proyectos normativos establecidas en el artículo 14 de esta Ley.
- Impulso y revisión de los resultados de la evaluación periódica de la normativa a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.

Ante el Consejo podrán presentarse:

- **Recursos de reclamación** (=Procedimiento de reclamación). Podrán interponerlos los operadores económicos o las organizaciones representativas, incluidas las Cámaras Oficiales de Comercio y las asociaciones profesionales.

El plazo de interposición es de 1 mes o de 20 días en el caso de actuaciones constitutivas de vía de hecho.

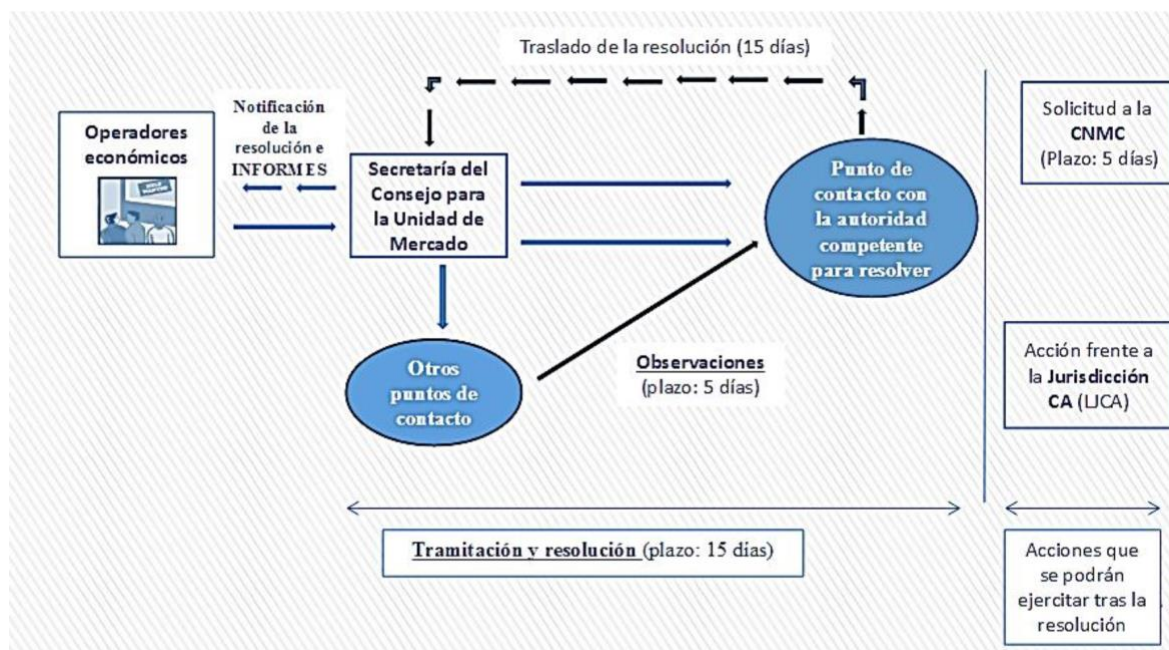


Figura 2 Flujo de interposición del Recurso de reclamación

- **Procedimiento de información:** informa sobre obstáculos y barreras a la unidad de mercado "por actuaciones de las AAPP", pero sin reclamar nada. Tiene un plazo de respuesta de 15 días.

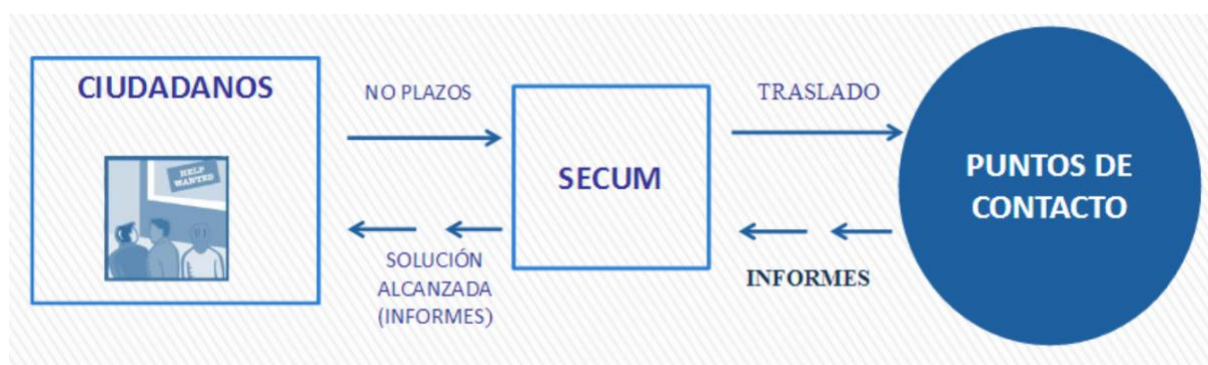


Figura 3 Flujo del Procedimiento de información

Será la Secretaría del mismo la encargada de recepcionar estas solicitudes. Dicha Secretaría, como órgano técnico de coordinación y cooperación continua, tendrá además las siguientes funciones:

- Supervisión continua de la aplicación de esta ley.
- Análisis y evaluación de la situación de la unidad de mercado.
- Elaboración de un catálogo de buenas y malas prácticas, que será aprobado por el Consejo para la Unidad de Mercado.
- Elaboración y difusión de indicadores de calidad normativa y su impacto económico.
- Articulación de acciones de cooperación y actividades conjuntas entre autoridades competentes.
- Elaboración de un informe semestral con conclusiones y recomendaciones para la revisión o reforma de marcos jurídicos.

El Consejo para la Unidad de Mercado funcionará, asimismo, por medio de las conferencias sectoriales. A través de estas, las diferentes autoridades competentes analizarán y propondrán las modificaciones normativas necesarias para cumplir con los principios recogidos en esta Ley y establecer marcos regulatorios adaptados a sus principios y disposiciones.

El trabajo de estas conferencias sectoriales podrá contar con la contribución de los operadores económicos que, a través de una consulta a sus entidades representativas, participarán, en su caso, en la detección de las distorsiones que se producen en la unidad de mercado y de los ámbitos que requieren un análisis de la normativa vigente, en línea con lo establecido en esta Ley.

En particular, las conferencias sectoriales analizarán las condiciones y requisitos exigidos para el acceso y ejercicio de la actividad económica, así como los relativos a la distribución y comercialización de productos, impulsando determinados cambios normativos y reformas.

3.4 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Si bien la estructura, funciones y competencias de este organismo se aborda en profundidad en el Tema 128, se dejan algunas pinceladas dada su evidente relación con los mercados, incluida la garantía de unidad de los mismos, expresada como una de sus funciones:

"Contribuir a la garantía de la unidad de mercado, en su caso mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo especial en defensa de dicha unidad de mercado."

Como principales aspectos, reseñar de forma sintética:

- Es el organismo que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas.
- Es un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario.
- Entró en funcionamiento en 2013, creado en la Ley 3/2013.
- Está integrado por diez miembros nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad (Asuntos Económicos y Transformación Digital en la actual legislatura).

El artículo 27 de la Ley GUM cita expresamente a la CNMC legitimándola para la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se considere contraria, en los términos previstos en esta Ley, a la libertad de establecimiento o de circulación procedente de cualquier autoridad competente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esta legitimación podrá ser de oficio, por acción popular o a petición de los operadores económicos, que podrán dirigirse a la misma antes de iniciar un procedimiento contencioso administrativo.

Presentada una petición, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta el informe que en su caso haya emitido la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre la reclamación, valorará en el plazo de cinco días si procede la interposición de recurso contencioso-administrativo, informando al operador de su decisión, e informará al Ministerio de Economía y Competitividad y a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado de los recursos interpuestos y de las peticiones y denuncias recibidas.

4 PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EMPRENDIMIENTO

4.1 Estrategia Nación Emprendedora

Dependiendo directamente de la Presidencia del Gobierno, la Estrategia Nación Emprendedora, a través del equipo que forma parte del Alto Comisionado, establece su Visión como la transformación de España en un referente como nación emprendedora en un plazo de diez años.

A partir de aquí, uno de los principales objetivos que se persiguen es aumentar el nivel de resiliencia del país para que las crisis, bien económicas como la acontecida en 2008, o sanitarias como la actual pandemia debida al COVID-19, no impacten de forma tan severa como lo han hecho, debido en buena medida a no contar con un tejido empresarial/emprendedor fuerte y cohesionado.

El modelo de la España Nación Emprendedora es el que busca incrementar y empujar, con la mano visible del Estado, la palanca de la productividad, persiguiendo la activación de los resortes necesarios para que el emprendimiento innovador trabaje con la industria y las empresas fuertes ya existentes, consiguiendo así productos y servicios de alta calidad, obteniendo como resultado un fuerte mercado laboral, mucho más resistente a situaciones sobrevenidas, y no tan dependiente de ciclos o estados de bonanza. La propuesta del plan se centra en invertir en Educación, Ciencia y emprendimiento, de manera sostenida en el tiempo y tratando que nadie se quede atrás.

La importancia y apuesta que se hace por esta estrategia queda reflejada en la importante cantidad del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia** destinada a su impulso, tal y como se expresa en el punto 5:

5) La modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, de nuestras PYME, de nuestra industria y nuestro turismo, impulsando una España Nación Emprendedora. A todo ello irá el 17% de los fondos.

4.2 España Digital 2025

España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en **diez ejes estratégicos**, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad y concilie las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto de los valores constitucionales y la protección de los derechos individuales y colectivos:

1. **Garantizar una conectividad digital** adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100% de la población con cobertura 100 Mbps).
2. Continuar **liderando** en Europa el **despliegue de la tecnología 5G**, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial (meta 2025: 100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G).
3. Reforzar las **competencias digitales** de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía (meta 2025: 80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres).
4. Reforzar la capacidad española en **ciberseguridad**, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial (meta 2025: 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y Datos).
5. Impulsar la **digitalización de las Administraciones Públicas** (meta 2025: 50% de los servicios públicos disponibles en app móvil).

6. Acelerar la **digitalización de las empresas**, con especial atención a las microPYME y las startups (meta 2025: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen de negocio PYME).
7. Acelerar la **digitalización del modelo productivo** mediante proyectos tractores de transformación sectorial que generen efectos estructurales (meta 2025: 10% reducción de emisiones CO2 por efecto de la digitalización).
8. Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e inversión en el **ámbito audiovisual** (meta 2025: 30% de aumento de la producción audiovisual en España).
9. Favorecer el tránsito hacia una **economía del dato**, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (meta 2025: 25% de empresas que usan IA y Big Data).
10. **Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital** (meta 2025: una carta nacional sobre derechos digitales).

Puede parecer que apenas dos o tres afectan directamente al emprendimiento. Sin embargo, de forma indirecta todas ellas, de uno u otro modo, resultan claves a la hora de impulsar y favorecer la creación de nuevas y novedosas compañías, pues estas serán digitales o no serán, y, por tanto, será necesario garantizar una conectividad adecuada, con un despliegue adecuado de redes de última generación (5G), potenciando las capacidades digitales de los usuarios de esas redes para que puedan obtener el máximo provecho de las mismas, reforzando las cualidades de ciberseguridad tanto en recursos físicos como humanos y lógicos, favoreciendo y garantizando de este modo que el uso y fomento de una economía del dato robusta, fiable y rentable permita mejorar los modelos productivos actuales.

La creación de nuevas empresas es uno de los mejores indicadores para mostrar el espíritu emprendedor de un país, gracias a la capacidad de estas para generar empleo y capital. En 2017, en el caso del sector TIC, la tasa de creación de empresas en España se situó en el 11,76%, ligeramente por detrás del Reino Unido (12,4%) y Francia (13%), y a una mínima distancia de la media de la UE en 2016 (12%).

Sin embargo, se observan algunos elementos que señalan la necesidad de actuar para mejorar el entorno en que se desarrolla este tipo de empresas:

- **La tardanza en madurar:** el 56,3% de las startups se encuentran en “fase temprana” y tan solo hay un 24% en “fase escalamiento”.
- **La desigual distribución del capital riesgo entre empresas en las distintas fases:** en España la mayor parte del Capital Riesgo (60%) sirve para respaldar a empresas en fase “semilla”. Le sigue por importancia las empresas en estado “intermedio” (32%) y por último las de estado de “escalamiento” (8%).
- **La dificultad para conseguir ingresos fuera de España:** A pesar de que la mayoría de las startups tienen una proyección internacional (80%), tan solo el 37% presentan ingresos fuera de España.
- Por otra parte, resulta necesario abordar la cuestión de la **igualdad de género** en la creación de startups, puesto que tan solo el 15,6% de las startups españolas fueron fundadas por mujeres.

Para tratar de combatir y superar estos retos, se plantean los siguientes **objetivos específicos**:

1. **Acelerar la Transformación Digital de las PYME**

Es urgente incrementar, de manera sustancial, el apoyo que se ofrece a las PYME en sus procesos de transformación digital, fortaleciendo las redes de capacidades de soporte a la innovación para la digitalización, identificando y reduciendo barreras, dinamizando y sensibilizando al tejido productivo, acompañando en los procesos de cambio de las organizaciones y en el desarrollo de nuevos modelos productivos y de negocio, entre otros instrumentos, asegurando en todo momento la eficacia, eficiencia y racionalización de los recursos públicos técnicos y financieros puestos a disposición de las PYME para maximizar el impacto en la competitividad de la economía y en la generación de empleo.

Para ello, será necesaria la participación y el compromiso de todos los agentes implicados, públicos y privados, que llevan años realizando una importante labor apoyando a las empresas y desarrollando programas destinados a su transformación digital, como son, entre otros, Red.es, ICO, CDTI, EOI, las Cámaras de Comercio, las asociaciones empresariales, los colegios profesionales, etc.

2. Impulsar el emprendimiento digital nacional e internacional residente en España

El emprendimiento digital en España está ligeramente por debajo de la media de la UE y por detrás del de países como Francia o el Reino Unido. Sin embargo, España dispone de unas condiciones de desarrollo digital que lo sitúan por encima de la media de la Unión Europea, incluyendo excelentes infraestructuras digitales, empresas dinámicas, buenos centros de formación e investigación y un sector público líder en el uso de la Administración electrónica, todas ellas condiciones favorables para el emprendimiento digital.

Además, en esta nueva etapa, el Gobierno ha elevado la relevancia política de la Transformación Digital y alineará esfuerzos para convertir a España en un referente en el ámbito digital. Por todo ello, se establece el objetivo de aumentar el emprendimiento digital en España, tanto a partir de empresas de origen nacional como mediante la atracción de emprendedores de otra parte del mundo.

3. Impulsar la proyección internacional del emprendimiento digital nacional

Aunque el porcentaje de startups españolas que tiene proyección internacional (el 80%) es razonable, el objetivo es incrementar esta cifra y aumentar los ingresos conseguidos por estas empresas en el ámbito internacional (actualmente solo el 37% de ellas reportan ingresos en el exterior).

4. Fortalecer el sector del capital privado en España para startups

Durante los últimos años, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través del Instituto de Crédito Oficial, ha venido realizando un importante esfuerzo en reforzar el sector del capital privado en España. No obstante, es necesario seguir avanzando en este ámbito incrementando el número de fondos y de inversores privados que inviertan en startups, tanto en sus fases iniciales como en las de crecimiento y expansión, así como aumentar el número y tamaño (en importe) de las inversiones en startups y scale-ups.

5. Atraer teletrabajadores del resto del mundo

La creación de un entorno favorable para las empresas y startups en España ha de servir para atraer a un número cada vez mayor de trabajadores y emprendedores extranjeros de todo el mundo a nuestro país para instalarse y trabajar a distancia sin importar donde estén localizadas sus empresas; y permitir, a su vez, que empleados de distintas partes del mundo trabajen para empresas españolas.

Para ello, España dispone de unas condiciones diferenciales para convertirse en un hub mundial para el teletrabajo. Un polo internacional que atraiga a profesionales altamente cualificados que desempeñen sus actividades en remoto, a través de procesos y herramientas de teletrabajo, en entornos confiables, seguros, y de alta calidad de vida, como ocurre en el caso de España.

Y para alcanzar esos objetivos, se diseñan una serie de **medidas para la digitalización** de las empresas en España, cuyo fin es ayudar a todas las empresas españolas a **adoptar nuevos procesos**

y a invertir en nuevas tecnologías que permitan la digitalización de la economía, además del "aumento de su productividad, de su competitividad y de su rentabilidad futura", de las que lo más destacable es:

Plan de impulso a la digitalización de las PYME

Este plan tiene como objetivo **acelerar los procesos de digitalización de las PYME**, reforzando así las diferentes actuaciones puestas en marcha desde plataformapyme.es por todos los agentes implicados. Entre otras actuaciones, se impulsará una red eficiente de capacidades e infraestructuras para la innovación digital como son las **Agrupaciones Empresariales Innovadoras**, los **Digital Innovation Hubs**, y las **Oficinas de Transformación Digital** del Programa Acelera PYME.

Acelera PYME

El Programa Acelera PYME ofrece un conjunto de ayudas para las PYME españolas con el objetivo de **apoyar su digitalización y modernización**. Las principales líneas de actuación son talento digital, transformación digital, Inteligencia Artificial y tecnologías habilitadoras, economía del dato y contenidos digitales y emprendimiento.

ONE (Oficina Nacional de Emprendimiento)

Se trata de una **plataforma virtual** que supondrá un punto de encuentro para PYME, autónomos y empresas de nueva creación en todo lo que tenga que ver con el **emprendimiento digital**. Su objetivo es proporcionar toda la orientación y servicios necesarios para la creación de nuevos negocios en España.

Ley de startups

Con la futura Ley de startups el Ejecutivo tiene como meta construir un marco normativo que "no solo facilite la **creación de nuevas startups e impulse su crecimiento**, sino que además **convierta a España en un lugar preferente** para que entes inversores y startups europeas elijan nuestro país como lugar de establecimiento".

Programa España Nación Emprendedora

Este programa incluye diferentes actuaciones encaminadas a **impulsar el emprendimiento digital en España**, crear un portal web de "emprendimiento digital", construir un foro de discusión con las startups y demás agentes, etc. (ya visto anteriormente con más profundidad).

Modernización de la arquitectura financiera pública de apoyo al emprendimiento

Otra de las medidas propuestas en el Plan España Digital 2025 es potenciar instrumentos de financiación pública al emprendimiento digital y a las PYME mediante la **creación de un fondo público-privado** que invierta en PYME y en startups tecnológicas.

Programa de colaboración entre los distintos centros ligados al emprendimiento

La Oficina Nacional del Emprendimiento (ONE) se conectará con los centros promotores de la Transformación Digital y del emprendimiento, "para que **las PYME puedan acceder a una amplia oferta de soluciones para su digitalización y financiación**".

5 IMPACTO EN LAS TIC

Las TIC son un activo importante en la dinamización y apoyo a la actividad económica y al emprendimiento, y han de ser entendidas, incluso, como parte intrínseca de cualquier negocio. No iban a ser menos en su papel facilitador dentro del ámbito del emprendimiento, donde han permitido superar y agilizar las barreras burocráticas y los desmesurados tiempos de gestión de antaño.

Algunos proyectos que las ponen en valor, relacionados con el emprendimiento, son:

- Proyecto **EUGO** de Ventanilla Única Europea de Administración Electrónica. Permite el acceso a la información y a los trámites necesarios para la creación de empresas en todos los EEMM, así como explorar nuevas oportunidades empresariales o expandir negocios a otro país de la UE. Desde diciembre de 2009 es obligatorio que haya una en cada EM, de acuerdo con la Directiva europea de Servicios mencionada anteriormente.
- Proyecto “**Emprende en 3**”. Permite la creación de empresas y la realización de trámites adicionales con las Entidades Locales, presentando las Declaraciones Responsables y/o Comunicaciones Previas, de forma electrónica, pudiendo utilizar CI@ve como mecanismo de autenticación, a través de un modelo único para todos los municipios adheridos al proyecto.
- Portal **CIRCE** (Centro de Información y Red de Creación de Empresas). Se crea como solución a lo anterior, para la centralización de trámites perseguida, con el objetivo de poder realizar de forma telemática los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades mercantiles en España. La sede electrónica de CIRCE está a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En CIRCE se publicitan y se permite buscar los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) de cada municipio adherido al proyecto, que utilizarán la propia plataforma para la tramitación telemática. En ellos se deberá iniciar la tramitación del DUE (Documento Único Electrónico) regulado en la DA 3ª del TR de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por RD-Leg 1/2010.

A partir del **DUE**, y de forma automática, el sistema CIRCE presentará todos los trámites necesarios para constituir la empresa, comunicándose con todos los organismos implicados: Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registro Mercantil, Notaría, la Entidad Local correspondiente, etc.

Los **PAE** pueden depender de entidades públicas o privadas, colegios profesionales, organizaciones empresariales, cámaras de comercio y notarías. Es decir, conforman toda una red de puntos que se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial.

6 RESUMEN ESQUEMÁTICO

● MARCO LEGISLATIVO

Son dos las principales herramientas legislativas que afectan de forma directa y decisiva al proceso de emprendimiento descrito anteriormente. **Las leyes 11/2013 y 14/2013**, como se verá, afectan tanto a la puesta en funcionamiento de estructuras de atención, como al apoyo en materia fiscal o el fomento de la internacionalización citados.

● LEY 11/2013, DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO

Contiene un conjunto de medidas que buscan **establecer las bases estructurales y normativas para facilitar el crecimiento económico desde el emprendimiento**.

El Título I desarrolla la **Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016**:

- **Objetivo 1.** Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
- **Objetivo 2.** Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven.
- **Objetivo 3.** Promover la igualdad de oportunidades.
- **Objetivo 4.** Fomentar el espíritu emprendedor.

Para su consecución, se propone trabajar sobre **10 líneas de actuación**, agrupadas según su ámbito de influencia:



Figura 4 Líneas de actuación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las principales medidas adoptadas son:

- Tarifa plana para jóvenes autónomos.
- Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.
- Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización por desempleo.
- Mejora de la financiación para los autónomos y los emprendedores.

- **Emprende con red.**
- **Saber emprender.**
- **Contrato “GENERACIONES”.**
- **Emprendimiento colectivo.**

- **LEY 14/2013 DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN**

Además de continuar y reforzar las acciones emprendidas por la Ley 11/2013, la Ley 14/2013 se ocupa de poner en valor la necesidad de las mismas, indicando en su preámbulo los aspectos más significativos a los que trata de dar solución. En él, se hace especial foco en la precariedad de la situación laboral juvenil, provocada por la terrible crisis económica sufrida años atrás, y se señala a los jóvenes empresarios, para los que la situación de España se vuelve especialmente dramática durante este período, habiendo registrado el número de empresarios de 15 a 39 años una caída de más del 30 por ciento desde 2007 a 2012.

De las medidas concretas de apoyo a la iniciativa emprendedora, destacan:

- **Puntos de Atención al Emprendedor - PAE.**
- **Educación en emprendimiento.**
- **Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores.**

Otras medidas de este tipo propuestas son:

- ❖ Se crea la **deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación** y las deducciones por actividades económicas.
- ❖ Apoyos en materia de Seguridad Social. **Se reducen las cuotas de la Seguridad Social** de forma que se incentivará la pluriactividad, estimulando nuevas altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- ❖ Pluriactividad: Los trabajadores autónomos que causen alta inicial en RETA e inicien una situación de pluriactividad podrán elegir durante 18 meses cotizar entre:
 - El 50% y el 75% de la base mínima de cotización (si la actividad laboral por cuenta ajena es superior al 50% de la jornada).
 - El 75% y el 85% de la base mínima de cotización (si la actividad laboral por cuenta ajena es inferior al 50% de la jornada).

- ❖ Reducciones para trabajadores por cuenta propia.
- ❖ Reducciones para trabajadores por cuenta propia con discapacidad.

- **Se crea la figura del Emprendedor de responsabilidad limitada.**
- **Se crea la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SL-FS).**
- **Apoyo al crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales.**
- **Fomento de la internacionalización.**

- **OTRAS LEYES Y PROGRAMAS SIGNIFICATIVOS**

- **Estrategia España Nación Emprendedora.**
- **Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad.**
- **Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.**
- **Real Decreto Legislativo 3/2015.**
- **Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.**

- **LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO**

Artículo 1.2 Ley 20/2013: «La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica».

- **MARCO EUROPEO**

- **Directiva 2005/36/CE** relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, fue un paso de avance en la supresión de obstáculos a la libre circulación de personas y servicios entre los EEMM.
- **Directiva 2006/123/CE** relativa a los **servicios en el mercado interior** (también conocida como «**Directiva de Servicios**»),

- **MARCO NACIONAL**

- **Constitución Española** en sus artículos 38 y 139.
- **Ley 17/2009**, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su tratamiento.
- **Ley 25/2009**.
- **Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado**.

Como características más destacadas de esta ley se incluirían:

- Impulso del **principio de eficacia de las Actuaciones Administrativas** (art. 103 de la CE) en la libre iniciativa económica.
- Principios:
 - **Principio de no discriminación.**
 - **Principio de cooperación y confianza mutua.**
 - **Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes.**
 - **Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional.**
 - **Principio de simplificación de cargas.**
 - **Principio de transparencia.**
 - **Garantía de las libertades de los operadores económicos.**

- **CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO**

- **COMPOSICIÓN**

- Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas como Presidente.
- Contará con la presencia de:
 - Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
 - Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

- Subsecretario de Presidencia.
- Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes por razón de materia.
- Un representante de la Administración local.
- Además, contará con una Secretaría dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa.
- Ante el Consejo podrán presentarse:
 - **Recursos de reclamación**
 - **Procedimiento de información**

- **COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)**

"Contribuir a la garantía de la unidad de mercado, en su caso mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo especial en defensa de dicha unidad de mercado".

El artículo 27 de la Ley GUM cita expresamente a la CNMC legitimándola para la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se considere contraria, en los términos previstos en esta Ley, a la libertad de establecimiento o de circulación procedente de cualquier autoridad competente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- **PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EMPRENDIMIENTO**

- **ESTRATEGIA NACIÓN EMPRENDEDORA**

El modelo de la España Nación Emprendedora es el que busca incrementar y empujar, con la mano visible del Estado, la palanca de la productividad, persiguiendo la activación de los resortes necesarios para que el emprendimiento innovador trabaje con la industria y las empresas fuertes ya existentes, consiguiendo así productos y servicios de alta calidad, obteniendo como resultado un fuerte mercado laboral, mucho más resistente a situaciones sobrevenidas, y no tan dependiente de ciclos o estados de bonanza. La propuesta del plan se centra en invertir en Educación, Ciencia y emprendimiento, de manera sostenida en el tiempo y tratando que nadie se quede atrás.

- **ESPAÑA DIGITAL 2025**

España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en **diez ejes estratégicos**:

1. **Garantizar una conectividad digital** adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100% de la población con cobertura 100 Mbps).
2. Continuar **liderando** en Europa el **despliegue de la tecnología 5G**, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial (meta 2025: 100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G).
3. Reforzar las **competencias digitales** de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía (meta 2025: 80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres).
4. Reforzar la capacidad española en **ciberseguridad**, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial (meta 2025: 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y Datos).
5. Impulsar la **digitalización de las Administraciones Públicas** (meta 2025: 50% de los servicios públicos disponibles en app móvil).

6. Acelerar la **digitalización de las empresas**, con especial atención a las microPYME y las startups (meta 2025: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen de negocio PYME).
7. Acelerar la **digitalización del modelo productivo** mediante proyectos tractores de transformación sectorial que generen efectos estructurales (meta 2025: 10% reducción de emisiones CO2 por efecto de la digitalización).
8. Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e inversión en el **ámbito audiovisual** (meta 2025: 30% de aumento de la producción audiovisual en España).
9. Favorecer el tránsito hacia una **economía del dato**, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (meta 2025: 25% de empresas que usan IA y Big Data).
10. **Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital** (meta 2025: una carta nacional sobre derechos digitales).

Objetivos específicos:

1. Acelerar la Transformación Digital de las PYME.
2. Impulsar el emprendimiento digital nacional e internacional residente en España.
3. Impulsar la proyección internacional del emprendimiento digital nacional.
4. Fortalecer el sector del capital privado en España para startups.
5. Atraer teletrabajadores del resto del mundo.

Medidas para la digitalización:

- Plan de impulso a la digitalización de las PYME
- Acelera PYME
- ONE (Oficina Nacional de Emprendimiento)
- Ley de startups
- Programa España Nación Emprendedora
- Modernización de la arquitectura financiera pública de apoyo al emprendimiento
- Programa de colaboración entre los distintos centros ligados al emprendimiento

● IMPACTO EN LAS TIC

Proyectos:

- ☐ **EUGO** de Ventanilla Única Europea de Administración Electrónica.
- ☐ **Emprende en 3"**.
- ☐ **CIRCE** (Centro de Información y Red de Creación de Empresas).
- ☐ En CIRCE se publicitan y se permite buscar los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE).
- ☐ A partir del **DUE**, y de forma automática, el sistema CIRCE presentará todos los trámites necesarios para constituir la empresa, comunicándose con todos los organismos implicados: Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registro Mercantil, Notaría, la Entidad Local correspondiente, etc.

7 GLOSARIO

- AAPP: Administraciones Públicas.
- PYME: Pequeña Y Mediana Empresa.
- AGE: Administración General del Estado.
- RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal.
- PAE: Puntos de Atención al Emprendedor.
- ONG: Organización No Gubernamental.
- EEMM: Estados Miembros.
- CCAA: Comunidades Autónomas.
- EELL: Entidades Locales.
- TC: Tribunal Constitucional.
- Ley GUM: Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
- IA: Inteligencia Artificial.
- ICO: Instituto de Crédito Oficial.
- CDTI: Centro para el Desarrollo Técnico Industrial.
- EOI: Escuela de Organización Industrial.
- DUE: Documento Único Electrónico.

8 TEST

8.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) **¿Cuál, de las siguientes, no se corresponde con una medida de apoyo a la iniciativa emprendedora, según la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización?:**
 - a) Reducciones para trabajadores por cuenta propia con discapacidad.
 - b) Educación en emprendimiento.
 - c) Retraso del devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA soportado.
 - d) Creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada.

- 2) **La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 se articula sobre la base de 4 objetivos principales, destinados a reducir la tasa de desempleo juvenil de forma estructural. Señale la incorrecta:**
 - a) Mejorar las capacidades TIC de los menores de 30 años.
 - b) Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven.
 - c) Promover la igualdad de oportunidades.
 - d) Fomentar el espíritu emprendedor.

- 3) **El principio de no discriminación de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, establece que:**
 - a) Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional, salvo que una actuación administrativa especifique lo contrario.
 - b) Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional, salvo que una disposición con carácter general especifique lo contrario.
 - c) Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional, salvo que una norma de calidad especifique lo contrario.
 - d) Ninguna de las anteriores.

- 4) **Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado al impulso de la Estrategia España Nación Emprendedora, ¿qué porcentaje de fondos UE se destinará a la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, de nuestras PYME, de nuestra industria y nuestro turismo?:**
 - a) 5%.
 - b) 10%.
 - c) 15%.
 - d) 17%.

- 5) **¿Qué programa ofrece un conjunto de ayudas para las PYME españolas con el objetivo de apoyar su digitalización y modernización?:**
 - a) PYMETIC.
 - b) Acelera PYME.
 - c) PYME ONE.
 - d) Ley de startups.

8.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	a
3	d
4	d
5	b

9 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8187> / Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
2. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10074 / Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
3. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12888> / Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
4. <http://www.seq-social.es> / Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.

9.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. <https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-de-choque-empleo-joven-2019-2021.html> / Plan de choque empleo joven 2019-2021.
2. http://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/eeeej/EEEJ_Documento.pdf / Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016.
3. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf / Plan España Digital 2025, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.